

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N° 002079

Tocache, 03 OCT 2022

VISTO:

El memorándum N°0545-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 23 de septiembre del 2022, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum N.º 003-2022-I.E. N.º 0466 "RPG"-NP, la Prof. María Jesús Valos Rodríguez, directora de la I.E. N.º 0466 "Regner Pérez Grandez". Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, que mediante Resolución Directoral N.º 063-2022-I.E. N.º 0466 "RPG"-NP donde Resuelve SEPARAR PREVENTIVA al Profesor, GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ, a quien se le imputa la presunta falta administrativa contemplada en el **Art. 49 literal f)** Realizar conductas de Hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el código Penal, en agravio de las estudiantes de las Iniciales A.M.V.T, A.M.C.C y J.B. M. H. de los grados de 5º del nivel Primario.

Cabe mencionar que como parte de las funciones administrativas de la directora quien dentro del plazo establecido por la Ley 29944 en el art.- 48 literal f primer párrafo, ya que dio la prioridad correspondiente, adoptando la medida de separación preventiva para ese caso, ya que **en las primeras 24 horas de conocido el caso de violencia física o sexual cometida por un personal de la I.E., se debe denunciar el caso a la Fiscalía Penal/Mixta o Comisaría de su jurisdicción. Asimismo, se debe informar a la UGEL o DRE.**

Que mediante Oficio N° 03648 – 2022 -JCT-CSJSM/PJ (EXP. 0533-2022-FT). con fecha 03 de Agosto del 2022, donde remite copia del expediente, que contiene los actuados del proceso y la resolución de medida de Protección dictadas a favor de la MENOR DE INICIALES A.M.C.C (09), seguidos contra GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ.

Que, es de verse que el Prof. GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ de la I.E. N.º 0466 "Regner Pérez Grandez" Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, por presuntamente ha vulnerado la **Ley N° 29944** de su **art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática, q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) Art.- 48 primer párrafo; art.- 49 primer párrafo, literal f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.**

Cabe decir que mediante Memorándum N.º 003-2022-I.E. N.º 0466 "RPG"-NP, pone en conocimiento a la CPPADD – UGEL, TOCACHE, por lo tanto, es menester de la entidad competente al cual va referido tal informe a su actuación pertinente, basados en la investigación existente hacia el docente señalado en el párrafo anterior.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la ley N° 29944- ley de Reforma Magisterial, artículo. - 3 la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños,

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Por lo tanto, es menester de la entidad competente al cual va referido tal informe a su actuación pertinente, basados en la investigación existente hacia el docente señalado en el párrafo anterior.

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular. La CPPADD aplicara la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ, docente de la I.E. N.º 0466 "Regner Pérez Grandez" Distrito de Nuevo Ingreso, Provincia de Tocache, ha incurrido en presunto delito Actos contra la libertad Sexual, actos contra el pudor en Tocamientos indebidos, por lo cual en la falta administrativa actos de hostigamiento, seducción y violencia sexual CONTRA LA MENOR DE INICIALES A.M.C.C (09), años, alumna de la IE. 0466, "RPG", previsto en **Ley N.º 29944 del art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática, q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directiva N.º 019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) Art.- 48 inciso b); así mismo el art.- 49 primer párrafo, literal f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal**, así mismo es necesario mencionar, la Ley del Código de Ética de la Función Pública, LEY N.º 27815, capítulo II, Principios y deberes del servidor Público, artículos 6º y 7º, por lo que en el capítulo III, Prohibiciones Éticas del Servidor Público, artículo 8º, en tal sentido en el artículo 10º Sanciones, establece lo siguiente, 10.1 "la transgresión de los principios y deberes en el capítulo II y de las demás prohibiciones, se tendrá presente las normas sobre la carrera administrativa y el régimen laboral aplicable en virtud del cargo o función desempeñada"

Que, mediante Informe N.º 042 – 2022-GRSM/DRE/UGEL- con fecha 25 de julio 2022 Oficio N.º 03648-2022-JCT-CSJSM/PJ (Exp. 0533-2022-FT). - con fecha 03 de agosto del 2022. Resolución directoral N.º 063-2022. Memorandum N.º 003-2022, Auto Final N.º 473-2022. establece dictar MEDIDAS DE PROTECCIÓN a favor de la menor de edad con iniciales, A.M.C.C. (9) por actos de violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar- Violencia Sexual- en la modalidad de **TOCAMIENTOS, ACTOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y ACTOS LIBIDINOSOS**, ocasionados por el denunciado quien es docente de la menor. GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ (62).

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes que han sido adjuntados tales como fichas de Resolución Directoral N.º 063-2022, Oficio N.º 03648-2022 JCT-CSJSM/PJ (Exp. 0533-2022-FT). Auto Final N.º 473-2022 medidas de protección con fecha 03 de agosto 2022. que muestran un presunto caso de VIOLENCIA SEXUAL - TOCAMIENTOS, en contra del docente GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ (62 años).

Por lo que es necesario mencionar la LEY N.º 27337 LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, a lo que Explicita la responsabilidad del Estado y la sociedad civil en cuanto a la protección integral a los niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencia (física, psicológica, sexual, trata y todas las demás formas de explotación). El artículo 18º **A la protección por los directores de los centros educativos.** - Los directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de: a) *Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos, (...)*, en ese sentido destaca la responsabilidad del director de la escuela en comunicar a las autoridades competentes los incidentes de violencia contra los estudiantes.

Se añade también, LEY N.º 29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL El artículo 44º establece que el director de la escuela debe separar preventivamente al docente y comunicar a la UGEL cuando este incurra en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de las personas; así como cuando exista una denuncia administrativa o judicial por presunto delito de violación contra la libertad sexual u hostigamiento sexual en agravio de un estudiante y su Reglamento ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2013-ED. A lo que cuando asumió la dirección la Prof. María Jesús Avalos Rodríguez, se presume todo conocimiento adquirido para el debido funcionamiento de su cargo asignado, como profesional de experiencia en el sector Educativa.

La CPPADD refiere que la actuación de esta medida es sobre el **Interés superior del Niño y el Adolescente**, en primer lugar, se debe advertir la presencia de un elemento que no puede pasar inadvertido y que se refiere al estatus especial de las menores que fue víctima de un acto de violencia y cuyos derechos a la integridad física, igualdad y dignidad de la persona, ha visto vulnerado.

Al respecto, cabe mencionar dicho interés es un principio reconocido en la convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, estableciendo en el Artículo 2º lo siguiente: **"Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares."**

En ese mismo lineamiento en el artículo 3º de la convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, lo siguiente: **"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño."**

Por consiguiente, en el Artículo 4 de la Constitución Política del Perú de 1993, establece, "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono." Y en el artículo IX del título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes señala que, **"En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos."**

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha señalado que "(...) lo que se quiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés priorizado que subyace toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por, sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozaran de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo, justificada, (otros bienes jurídicos), deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible"

Que, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. **GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ**, docente de la IE. N.º 0466 "Regner Pérez Grandez, Distrito de Nuevo Progreso de la Provincia de Tocache, habría incurrido en la presunta falta de violencia Sexual en su modalidad de tocamientos indebidos, por lo cual, en la falta administrativa contra las menores de edad con iniciales, A.M.V.T, A.M.C.C Y J.B.M.H. de los grados de 5º del nivel Primaria. Realizar conducta de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. **40 literal c), n), q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral **5.1 y 5.2.10**) así mismo el **art.- 49** primer párrafo, literal **f)** Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales, por último, la Ley del Código de Ética de la Función Pública, LEY N° 27815, artículos 6º, 7º, 8º y 10.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales:

a) Circunstancias en que se cometen.	El Prof. Guzmán Vivanco Velásquez, Quien se encuentra separado preventivamente, con Informe N° 042-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD con fecha 25 de julio del 2022, por incurrir en el supuesto delito de la Libertad Sexual, actos contra el pudor en Tocamientos Indebidos, en el año escolar 2022.
b) Forma en que se cometen.	El docente por haber realizado tocamientos indebidos, por lo tanto, cometió una falta administrativa de actos de hostigamiento, seducción y violencia sexual contra las menores de iniciales A.M.V.T, A.M.C.C y J.B. M. H. de los grados de 5° del nivel Primario.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No Aplica.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido es la Indemnidad sexual, entendida esta como la protección sobre una persona, (esta medida es sobre el interés superior del Niño y el Adolescente, menor de edad), que por su condición y naturaleza, no se encuentra en la capacidad de adoptar decisiones respecto al ejercicio de su actividad sexual.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	El docente en PAD, por el agravio de la menor, puesto que el acto es reprochable, que, por su condición de docente, vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad de las alumnas agraviadas lo cual supone el incumplimiento de sus deberes como docente.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Docente por funciones de la I.E. N° 0466, "Regner Pérez Grandez" distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache.

En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado **Ley N° 29944 en el art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los de los padres de familia; **n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo**, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática, **q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) Art.- 48 inciso b);** así mismo el **art.- 49** primer párrafo, literal f)

Que de conformidad con el D.S. N.° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N.° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su Artículo 6.1 Motivación de acto administrativo, numeral 6.1 señala, la motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes al caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que de conformidad con la Ley General de Educación N.° 28044, Ley de Reforma Magisterial N.° 29944 y su D.S. N.° 004-2013-ED y su modificatoria según DS. N.° 007-2015-MINEDU, DS. N.° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N.° 27444, y su uso de las facultades conferidas por el DS. N.° 015-2002-ED. Que en aras del debido proceso la CPPADD – UGEL –TOCACHE, en mérito al antecedente y los demás actuados que acompañan al presente, se avoco al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo disciplinario y pronunciarse sobre este caso en particular.

SE RESUELVE:

INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Prof. GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ, IE. N.° 0466, "Regner Pérez Grandez". Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, por la presunta falta administrativa de violencia sexual, en la modalidad de Tocamientos indebidos. su **Deber** (ha vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad (indemnidad sexual) libre desarrollo, bienestar y el respeto mutuo hacia las menores de iniciales A.M.V.T, A.M.C.C y J.B. M. H) y **prohibición** (vulnerar su compromiso ético docente,

002079

presuntamente atentando contra la integridad, indemnidad y libertad sexual de sus alumnas A.M.V.T, A.M.C.C y J.B. M. H e incurrir en actos de violencia contra los derechos fundamentales de su alumna antes mencionada), en el ejercicio de la función docente, considerados como grave, muy grave y por los fundamentos antes expuesto en el presente informe.

ARTICULO 2°. - REMITIR en copias a la presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que, en el término improrrogable de Disciplinarios para Docentes, el acto resolutivo, para que, en el término improrrogable de 45 días hábiles, previos estudios e investigaciones, eleve el informe Técnico Final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°. - EXTRAIGASE copias de la presente resolución al responsable de la Oficina de secretaria general notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, al responsable de la Oficina de Recursos Humanos, a la oficina de Escalafón, a la presidenta de la CPPADD, Nexus y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, así mismo autorizar notificar también por correo electrónico para efectos de la debida notificación, ya que el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.

ARTICULO 4°. - EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco (05) días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 5°. - EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

Es todo en cuanto puedo informar para su conocimiento y fines consiguientes, sin otro particular me suscribo de f.d. No sin antes expresar las muestras de estima persona, Atentamente.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

NOTIFICACION N° 064 -2022

CARGO
S.G.

ANTECEDENTE : MEMORANDUM N°0545-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 03-10-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°2079-2022.
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIA

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ
DOMICILIO : Av. Carlos Honorato 410
DNI N° : 00995172
CORREO ELECTRONICO :
FECHA NOTIFICACION : 03 / 10 / 22 HORA: 12.58 pm



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°



Rosa C. Silva Gernany
ROSA C. SILVA GERNANY
SECRETARIA GENERAL
G.M. 0000874988



Persi Valdiviezo Flores
Persi Valdiviezo Flores
Bach. Administrativo I
Área de Coordinación y Trabajo
C. M. N° 000079573